

1500224-62.2022.8.26.0592

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... inicial semiaberto e isenção das custas Tráfico de drogas - Materialidade e autoria comprovadas - Apreensão de 10 porções de cocaína e 01 porção de maconha - Réu que confessou o crime em Juízo, alegando, ainda, que estava acompanhado do menor na traficância - confissão corroborada pelos relatos dos Policiais em Juízo - Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500224-62.2022.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500224-62.2022.8.26.0592

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Inquérito Policial (Flagrante) - 2205534/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 26428119 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2205534 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 143/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2205534/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONILDO FERREIRA DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Leonildo Ferreira de Souza, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 195/198).

Determinou-se o processamento (fls. 200/201)

A parte processada foi notificada e, apresentou resposta escrita (fls.

276/277).Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 08 de Setembro de 2022 (fls. 276/277) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e

juízo.

Em audiência (fls. 310/313 e 333 [TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e outros dois informantes pela defesa; ao final, a parte processada foi interrogada. Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva (fls. 355/367).

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal argumentando que o flagrante teria sido forjado; a instauração de incidente de insanidade mental do acusado (fls. 334/341).

2. Fundamentação

2.1. Preliminar

A preliminar para instauração de incidente de dependência toxicológica não comporta acolhimento. Para que seja determinada a realização do exame, é imprescindível que haja fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado. Não basta que o acusado se refira à dependência no interrogatório para que se torne necessária a realização do exame. O depoimento de familiares, ainda que relevante, também não é dado técnico suficiente para permitir que tal exame seja decretado, uma vez que estes tendem a querer manifestar apoio ao acusado.

Cabe ao magistrado verificar a sua real necessidade, fundamentando.

No caso concreto não se vislumbra qualquer anormalidade no interrogatório do acusado ou mesmo durante a instrução processual que justifique a instauração do incidente.

Nesse sentido há precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e do C. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1.

IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2.

INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA. DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 400, § 1º, DO CPP. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

4. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. REGIME MAIS BRANDO OU SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza ao Magistrado indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. No caso dos autos, a instauração do incidente de dependência toxicológica foi indeferida, motivadamente, em virtude de o Juiz ter entendido que "os réus não apresentavam nenhum indício de que sua capacidade mental estivesse comprometida, em razão do possível uso de substância entorpecente" (e-STJ fl. 22). Dessarte, não há se falar em cerceamento de defesa. [...] 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 310.899/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, e art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando regime inicial aberto.

Preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica – afastada – Defesa que não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade da medida – instauração que se encontra indeferida de forma fundamentada na r. sentença. Recurso da Defesa buscando a mitigação da elevação da pena em razão dos maus antecedentes e da reincidência, bem como o afastamento da agravante da calamidade pública e da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Pedidos, ainda, de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como de fixação do regime inicial semiaberto e isenção das custas Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 10 porções de cocaína e 01 porção de maconha – Réu que confessou o crime em Juízo, alegando, ainda, que estava acompanhado do menor na traficância – confissão corroborada pelos relatos dos Policiais em Juízo – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório. Dosimetria – Penas-base bem fixadas acima dos mínimos legais – certidões indicadas no édito condenatório que são aptas a demonstrar os maus antecedentes – nocividade da droga apreendida que também pode

ensejar elevação da pena-base, por força do art. 42, da Lei de Drogas - Na segunda fase, reconhecimento da agravante pela prática do crime durante período de calamidade pública, bem como da agravante da reincidência, as quais foram compensadas com a confissão espontânea - compensação mantida, à míngua de recurso Acusatório - agravante da calamidade pública que se faz presente e deve ser mantida, por ser dotada de caráter objetivo e demonstrar maior desprezo do agente para com a ordem e a saúde públicas - Na terceira fase, causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, que deve ser mantida, uma vez que a participação do menor restou sobejamente demonstrada nos autos - causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 bem afastada, diante da demonstração de dedicação do acusado às atividades criminosas. Regime inicial fechado que deve ser mantido - réu reincidente e que ostenta maus antecedentes - envolvimento de menor no crime que também evidencia maior gravidade concreta. Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos incabível - ausência dos requisitos legais - benesse que não se mostra adequada à gravidade concreta, além de ser incompatível com o patamar da pena aplicada. Isenção de custas - não cabimento, cabendo eventual avaliação em sede de execução criminal. Preliminar rejeitada. Recurso Defensivo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501186-22.2020.8.26.0571; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/09/2021; Data de Registro: 17/09/2021)

2.2. Mérito

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 8/11), do auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 20/24) e definitivo (fls. 185/187 [LPTox]).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte. A testemunha e policial militar Erivaldo da Silva Vieira declarou em sede policial que "(...)esta madrugada houveram várias chamados para Polícia Militar dando conta que a pessoa conhecida como "Homem Aranha", que tinham conhecimento de se tratar de Leonildo Ferreira de Souza, pessoa que tinha denúncias de que estaria traficando drogas, estaria correndo pelos telhados das residências localizadas na região das rua Armando Sales, nesta cidade, tendo tomado rumo ao bairro Vila Esperança. Na madrugada algumas viaturas da Polícia Militar foram ao local, mas não o localizaram. Já fazia alguns dias que vinham recebendo chamados contra Leonildo Ferreira de Souza, com denúncias de que ele estaria trabalhando a serviço do tráfico de drogas, transportando entorpecentes entre as cidades de Parapuã/SP e Osvaldo Cruz/SP. Já pela manhã ao assumir o serviço junto ao CB PM Anguita, por volta de 06h25 foram novamente acionados, dando conta que Leonildo Ferreira de Souza estaria caminhando pela rua Armando Sales, próximo a um Salão de Cabelereiro, para onde se dirigiram, tendo o localizado entrando na rua Da Bondade do bairro Vila Esperança, percebendo que naquele momento ele carregava algo sem ambas as mãos. Desembarcaram e iniciaram a perseguição ao investigado, que por sua vez adentrou a rua União, no mesmo bairro, sendo que ao chegar ao fim da rua, Leonildo dispensou algo ao solo, se virou em sua direção, apontando o que parecia se tratar de uma arma de fogo, momento em que sacou de sua arma de fogo, efetuando que recebesse algum disparo, efetuou um disparo em direção a Leonildo, porém, não o atingido, e também não sendo possível identificar o local que o projétil acertou. Em continuidade, Leonildo dispensou a arma de fogo, se evadindo pelos telhados e quintais do bairro, não sendo possível detê-lo, até que por volta de 08h15, Leonildo parou sobre o telhado de uma residência localizada na rua da Solidariedade, nº30, onde iniciou-se negociação para que se entregasse, até que por volta de 08h25 ele desceu do telhado já na rua Liberdade, nº95, fundos, se entregando. Submetido a revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em poder de Leonildo Ferreira de Souza, que apresentava algumas lesões sofridas durante sua fuga pelos telhados, porém, ao ser verificado o que ele havia abandonado no começo da fuga ao ser visualizado pela guarnição policial, constatou-se que se tratavam de 10 porções de substância aparentando ser tratar do

entorpecente cocaína e 30 porções de substância aparentando se tratar do entorpecente crack, além da quantia de R\$16,00. Com relação a arma de fogo que Leonildo lhe apontou, e a abandonou em seguida, foi localizada constatando-se que se tratava de um simulacro de arma de fogo. Foi dada voz de prisão em flagrante contra Leonildo Ferreira de Souza, sendo informado de seus direitos, sendo encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa local, onde foi medicado e liberado, sendo conduzido a esta Unidade Policial, onde também foram apresentadas as substâncias entorpecentes, valores e simulacro de arma de fogo localizados". Em juízo ratificou as declarações prestadas em sede policial, acrescentando que o denunciado é bem conhecido no mundo criminal por diversos crimes, inclusive as denúncias faziam referências aos mesmos trajés; a denúncia era no sentido de que o denunciado estaria levando drogas de Osvaldo Cruz para Parapuã e de Parapuã para Osvaldo Cruz; as denúncias viam de usuários e de munícipes que temem represálias do denunciado.

A testemunha e policial militar Marcos da Silva Anguita declarou em sede policial que: "pela manhã ao assumir o serviço junto ao Sargento Vieira, por volta de 06h25 foram acionados, dando conta que Leonildo Ferreira de Souza estaria caminhando pela rua Armando Sales, próximo a um Salão de Cabelereiro. Sabiam que na madrugada houveram várias chamados para Polícia Militar dando conta que ele, pessoa que tinha denúncias de que estaria traficando drogas, estaria correndo pelos telhados das residências localizadas na região das rua Armando Sales, nesta cidade, tendo tomado rumo ao bairro Vila Esperança. Já fazia alguns dias que vinham recebendo chamados contra Leonildo Ferreira de Souza, com denúncias de que ele estaria trabalhando a serviço do tráfico de drogas, transportando entorpecentes entre as cidades de Parapuã/SP e Osvaldo Cruz/SP. Assim, se dirigiram para o local tendo o localizado adentrando na rua Da Bondade do bairro Vila Esperança, percebendo que naquele momento ele carregava alguns em ambas as mãos. Desembarcaram e iniciaram a perseguição ao investigado, que por sua vez adentrou a rua União, no mesmo bairro, sendo que ao chegar ao fim da rua, Leonildo dispensou algo ao solo, se virou contra o Sargento Vieira apontando o que parecia se tratar de uma arma de fogo, momento em que Sargento sacou da arma dele, esperando que recebesse algum disparo, efetuou um disparo em direção a Leonildo, porém, não o atingido, e também não sendo possível identificar o local que o projétil acertou. Em continuidade, Leonildo dispensou a arma de fogo, se evadindo pelos telhados e quintais do bairro, não sendo possível detê-lo, até que por volta de 08h15, Leonildo parou sobre o telhado de uma residência localizada na rua da Solidariedade, nº30, onde iniciou-se negociação para que se entregasse, até que por volta de 08h25 ele desceu do telhado já na rua Liberdade, nº95, fundos, se entregando. Submetido a revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em poder de Leonildo Ferreira de Souza, que apresentava algumas lesões sofridas durante sua fuga pelos telhados, porém, ao ser verificado o que ele havia abandonado no começo da fuga ao ser visualizado pela guarnição policial, constatou-se que se tratavam de 10 porções de substância aparentando ser tratar do entorpecente cocaína e 30 porções de substância aparentando se tratar do entorpecente crack, além da quantia de R\$16,00. Com relação a arma de fogo que Leonildo apontou para o Sargento, e a abandonou em seguida, foi localizada constatando-se que se tratava de um simulacro de arma de fogo. Foi dada voz de prisão em flagrante contra Leonildo Ferreira de Souza, sendo informado de seus direitos, sendo encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa local, onde foi medicado e liberado, sendo conduzido a esta Unidade Policial, onde também foram apresentadas as substâncias entorpecentes, valores e simulacro de arma de fogo localizados. Ratificou tais declarações em juízo.

A informante Maria Conceição Pereira, tia do denunciado, declarou em juízo que foi chamada por moradores do local enquanto o acusado estava sendo perseguido. O acusado estava em cima das casas e não queria se entregar. Não chegou a presenciar o momento em que ele estava sendo perseguido. Os populares que estavam no local disseram que Leonildo não estava com drogas ou arma, mas drogas foram plantadas. Não sabe dizer as pessoas que fizeram tais afirmações.

O acusado Leonildo Ferreira de Souza declarou em sede policial que: "(...) não possui advogado. Não possui filhos que contem com menos de 18 anos de idade. Sua

genitora está ciente de sua prisão, tendo comparecido nesta Unidade Policial. No ato de sua prisão não sofreu agressão por parte dos Policiais Militares, porém, que ao ser levado para Santa Casa, no momento que ficou apenas com os Policiais Militares, levou socos na cabeça, assim como bateram sua cabeça contra a parede, sendo que dos fatos não sofreu lesões. Possui escoriações nos pés e pernas que sofreu durante a fuga pelos telhados. Já faz dias que vem recebendo recados de que a Polícia Militar iria lhe forjar um tráfico, motivo pelo qual nestamanha ao ver uma viatura policial saiu correndo, subindo nos telhados das residências para dispistá-los, momento em que um Policial efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, tendo então corrido ainda mais, até que quando estava sobre o telhado de uma casa, os Policiais Militares o cercaram, tendo então se rendido. Não possuía drogas nenhum em seu poder em nenhum momento. Também não possuía arma, nem mesmo brinquedo. Se possuísse arma de brinquedo jamais ia apontar contra os Policiais Militares, pois sabe que iria lhe matar. Durante a madrugada não subiu em telhados ou entrou em quintais de residências".

Em juízo afirmou não portava drogas, dinheiro ou armas; acredita que os policiais querem incriminá-lo em razão do seu passado; quando saiu da casa de seu pai avistou a viatura da polícia; os policiais começaram a atira, saiu correndo por medo, pulou muro e subiu em cima de uma casa; após se acalmar desceu conversou com o policial e se entregou; estava com cachimbo no bolso, mas os policiais não apresentaram; foi levado para Santa Casa; foi agredido pelos policiais militares; só ficou sabendo das acusações durante seu interrogatório; os policiais falaram que ele teve sorte por ter sido preso durante o dia, porque se fosse a noite iriam tirar sua vida.. Pois bem.

Respeitada a versão do acusado, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada e contraposta de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida, merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo para desacreditá-las apenas por serem policiais militares, penso. Além disso, o depoimento da informante deve ser visto com ressalvas por tratar-se de familiar, com tendência a manifestar dizeres favoráveis ao acusado.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas, indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso. Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD - tipo penal denunciado e processado - não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas 11 há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF - 1ª Turma - HC n. 69.806/GO - Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 - Rel. Des. PAULO ROSSI, V.U., j. 20/06/2011 caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família

[STF, RT 618/407), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1. Dosimetria da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele; (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), particularmente. Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, 2/6 (dois sextos) em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias multa.

É altamente lesiva a natureza da droga apreendida (LPTox [Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente por cocaína, classificado o crack – droga dentre as piores espécies que existem – como subproduto]), cujas consequências, quando ministradas no ser humano, são devastadoras (STJ – Quinta Turma – AgRg no HC n. 583.833-SP – Rel. Min. FÉLIX FISCHER, V.U., j. 18/08/2020, p. 1 [item III da ementa]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020)

Dos antecedentes: A parte ré apresenta dados desabonadores da vida pregressa (fls. 92/103): 0001783-24.2010.8.26.0407, 0002948-92.1999.8.26.0407, 0006006-30.2004.8.26.0407 e 0006853-80.2014.8.26.0407.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré é reincidente (fls. 92/103 – Processos nº 0000421-11.2015.8.26.0407, 0002980-77.2011.8.26.0407, 0004169-90.2011.8.26.0407)) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP), de modo que fixo a pena provisória, com agravamento em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito dias multa).

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito dias multa), que atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do Fato.

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º, e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque o crime processado e julgado é equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da LCH), a parte ré é reincidente e as circunstâncias não são favoráveis.

Não obstante o disposto no do art. 387, § 2º, do CPP, não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável, podendo fixar, por exemplo (exempli gratia), o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, que remete ao art. 59 do CP, na medida em que somente o juiz da execução possui o quadro completo das condenações da parte ré, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento (art. 112, caput, parte final, da LEP).

Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (pena privativa de liberdade superior a 4 anos) e II (reincidência) do CP,

NÃO PODE ser substituída por outra espécie, notadamente em virtude da natureza da droga apreendida (crack).

Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP e art. 2º, § 3º, da LCH, NECESSÁRIA a manutenção da prisão da parte ré, que não poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo presa e se mantém presentes os indicativos da necessidade de sua segregação cautelar.

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a parte ré (AEA), dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), oficiase, com os dados processuais, ao Posto de Atendimento do Banco do Brasil para que o(a) agente responsável transfira, por GRU, os valores, com os acréscimos legais, para o Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 – Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 – Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré LEONILDO FERREIRA DE SOUZA, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, da LD, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito dias multa), cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado;

Recomendo incontinenti a parte ré no estabelecimento prisional em que se encontra; expeça-se, de imediato, guia de recolhimento provisória em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ); com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva (art. 472, I, das NJCGJ), sem prejuízo do encaminhamento das peças faltantes para o juízo competente para a execução (art. 472, II, das NJCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional).

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Osvaldo Cruz, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA